

מסורת הש"ס

(א) [לקמן ק"ג.] (ב) [נ"ל דמנן.] (ג) מדרס גד. מעילה כ.; (ד) [נ"ל ל"ן, (ס) [נ"ל להסל.] (ז) [נפעל פד. ושי"ן, (י) [שנת יא: ב"ה ג. ושי"ן, (ח) חלה פ"ד מ"ח, (ט) ר"ח, (י) [נ"ל אי נשקל, (י) [נע"י קצת ישוב לזה בחוס' ע"ב סוף ד"ה שוף וגבינה, (ז) ע"י מהרי"ם על דבור זה,

‏‏

**גליון הש"ס**

גב' אפר ר"י רבי ה"א. מגילה דף ט ע"ב ושי"ן:

‏‏

**הגהות הב"ח**

(א) תוס' ד"ה חלת וכו' מזהר ואמנזון ולפנים כ"ל ומינת ועד ממקח: (ב) בא"ד בטומאה דקרי דטומאה היולא מוטוה היא שרי ר' יוסי: (ג) בא"ד בכל הש"ס שהיה נרץ להפריש שמי:

‏‏

**מוסף רש"י**

ור"ע אסור. דקסבר מין אחד הן (משעיה ב.) דקסבר לזועין בכלל ירק (גדרים ד.). לא מצאתי אלא דלועין. מכלל דלאו מיניה הוא (שם) אלא כיון דמיתך מינה אחרתהו הוא להכי מותר בדלועין (משעיה ב.). כן הדבר. גלומר משם חל למד, דאש"ג דמיתך מילתא הא, חלל הוא חור ואומר ירק לא מלאמי אלא קטנית, אלא כיון דאמר לא מלאמי אלא דלועין ואיני אומר לא מלאמי אלא קטנית, אלא דלועין בכלל ירק הו"ע דמיתך עלייהו כן ואש"ג דמיתך עלייהו שלחא ס"ל ל"ע דמחא מילתא מינה (שם). רבי ה"א. הוא אמרה למתני ונסקי מילתיה חלה כחד מנה וחלה כחד מנה (ר"ה ז.) מתניתין רבי תתמה לפי דעתו ונסקי מילתיה כי הני מרי מנא, כחד כמר שקלא דכריי של זה וזו ושל זה וזו (לש"י ד.). ואנן נגזרי בוי. הא דלמיתך כהלי הש"ס שאין גזרין גזרה לגזרה, מהאי קרא נפקא, ושמתם את משמרתם עשו משמרת כלומר גזרה למשמרת, למורת, ולא משמרת למשמרת, שלא יעשו גזרה לגזרה (ב"ב ז.).

**הנודר מן הצצר**. כל הנודר אין דעתו אלא אחר לשון בני אדם שהוא קורא שם הדצר כך ואשמועינן מתני' דכל מין צצר אדם קורבו צצר חוץ מצצר דגים וחגבים: **גב' קס"ד** האי איסור דמתניתין מדאורייתא קאלמר: דר"ע צמתניתין היא צהאי פירקא (לקמן דף ק"ג.): **מוסר צצר דגים**. שאין קורבו צצר: **הא עוף אסור**. דצנדרים אחר לשון בני אדם אנו צריכין להלך ואשמועינן מתני' דדך לקרותו צצר: **כל מידי דמימליך עליה שלים**. כל דצר שאינו נשמע מן הסמס לא צמוך הכלל ולא מוצא (י [מן]

‏‏

**שליח**. כל דצר שאינו נשמע מן

הסמס לא צמוך הכלל ולא מוצא (י [מן] הכלל וצריך השליח לחזור ולפרש ולשאול רוצה אמה צזה: **מיניה הוא**. משוב לענין נדרים מאותו המין כגון הכא שהאומר לשלוחו קנה לנו צצר מן השוק אינו נשמע לו מן הסמס צצר עוף והוא נמלך צבעל הצית ושואל כלום אני לוקח צצר עוף:

**מיניה הוא**. מין צצר הוא שהרי אמר לו קנה לי צצר ואם לא היה עוף מין צצר לא היה נמלך אם יקח ממנו דהא לאו צצר הוא: **לא מצאתי אלא דלועין**. ואינו לוקחן מיד כשמוצאן אלאמה לא קרו ליה אינשי ירק דהא האי ירק סמס קאלמר ליה ואי צכלל ירק הוא לא היה צריך למלך: **אמר להם כן הדצר**. ומשם אני מציא ראייה שהוא מין ירק שאינו לא מנא אלא קטנית לא היה משיבו לא מלאמי אלא קטנית אלא לא מלאמי ירק וצדלועין היה אומר לא מלאמי ירק אחר אלא דלועין ולמה היה אומר כן אלא שיש לך ללמוד שהדלועין נקראים ירק ואין הקטנית בכלל ירק: **סבר לה כר"ע**. דאש"ג

דנריך לאימלוכי (י' ולא שקלי) מיניה הוא דאי לאו מיניה הוא לא הוה אמר אשקול מהאי: **יש מהן מה"ס**. צצר בהמה: **יש מדברי סופרים**. חיה ועוף: **ש"מ**. מדאסר עוף בהעלאה משום גזירה אכילה ש"מ איסור אכילה ידיה מדאורייתא ולא כרצ אשי: **אכילה גופה גזירה**. אטו צצר בהמה: **חלת חו"ל**. אינה אסורה לזרים אלא מדרבנן אבל חלת הארץ תרומה קרייה רחמנא [במדבר טו] ואסורה לזרים מוכל זר לא יאכל קדש (ויקרא כב): נאכלת

## כל הבשר פרק שמיני חולין

## קד.

**הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים**. צגמרא מוקי לה כר"ע דכל מיילי דמימליך עליה שליח צר מיניה הוא ובפ' הנודר מן הירק (מדרס דף גד.): פריך דצצר דגים נמי מימלך ומוקי מתניתין דהכא צמאן דכאיב ליה עיניה וציומא דהקזה דלא אכיל אינשי דגים אבל עוף אכיל צשלקא

ומיניהו צפרק צתרא דמעילה (דף כ.). לא קיימא שינויא דהקזה אלא מסיק צמאן דכאיב ליה עיניה אבל צשאר ימייס הנודר מן הצצר אסור נמי צדגייס: **ח"א** עוף אסור מדאורייתא. ה"נ ה"מ למינקט (י חיה וגראה דהא דס"ד שהוא דאורייתא משום דסמיך אסיפא דגור העלאה אטו אכילה כדדייק רצ יוסף צסמוך אכל אין לומר דדייק מדקמני כל הצצר דמשמע ליה שכל הצצר שזה זה כזה צצר עוף כצצר צהמה דהא הנודר מן הצצר אין כל הצצר שזה דאפילו ר"ע מודה דלא מיתסר צצר עוף מדאורייתא כדאמר צפרק הנודר מן הירק (מדרס דף גד). דמודה ר"ע דלא לקי: **ומנא תיברא דא גזרינן גזירה לגזירה**. צכמה מקומות אמר היא גופה גזירה ואנן ניקוס וגגור גזירה לגזירה צפ"ק דצבת (דף יא): ובפ' צמה מדליקין (שם דף כא). ובציס צ"ה (דף ג.) והכא צעינן לאתויי ראייה לענין גזירה דהעלאה אטו אכילה ויש מקומות נמי דגזרינן גזירה לגזירה ולא חיישינן אין לדמות גזירות צכמייס זו לזו אלא צמקומות שהש"ס מדמה: **ח"ת** חוצה לארץ נאבצת עם חור על השלחן. אין המשנה שגויה כן אלא הצמרא מציאה צקיזור וכן היא שגויה צפ' צתרא דמס' חלה (משנה ח) אמר ר"ג שלם ארצות לחלה מארץ ישראל עד כיצ חלה אחת מכיצי עד הנהר ועד אמנה שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור מנהר (א) ועד אמנה ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור וצבול יוס אוכלה רצי יוסי אומר אין צריך טבילה ואסורה לזבים ולזבות ולזדות ולילדות ונאכלת עם הזר על השלחן וניתנת לכל כהן שירלה והכי פירושו מכיצי עד הנהר ועד אמנה שהיו סמוכים לארץ העמים ואין יכולין לשמור עצמם ופירותיהם צטהרה והיו חלותיהם טמאות וטעונות שרפה ולכן צריכין להפריש שתי חלות אחת לאור שהיא חלה דאורייתא דפירותיהן גדלין צארץ ישראל ולכן נמי יש לה שיעור כדמפרש צירושלמי מפני שהיא מדברי תורה ואחת לכהן מדברי סופרים שלא תשתכח תורת חלה ולפי שהיא מדברי סופרים אין לה שיעור מנהר ועד אמנה ולפנים שהוא חולה לארץ שתי חלות ושתיהן מדברי סופרים אחת לאור משום דסמוכין לארץ ישראל ומהחזיא חלה ידיהו כחלת ארץ ישראל גזרו עליה שלא לאוכלה כלל אפילו כהן טהור גמור כמו צחלת אור דא"י ואחת לכהן שלא תשתכח ויש לה שיעור לפי שהיא נאכלת וצבול יוס אוכלה ואין צריך הערב שמש שלא החמירו צה כמו צתרומה דאורייתא רצי יוסי אומר אין צריך טבילה ופצילו צטומאה דקרי (י) דצטומאה היולא מגופו שרי רצי יוסי מדלא חשיב צעל קרי צאיסורא דצינן וצבות כו' צלא טבילה אחרת דמפרש אחרת ונותנה לכהן גדול וראשונה שורפה וחלה של אור דלרבנן נמי דצעו טבילה דוקא לצעל קרי צטומאה יואלה לו מגופו אבל טמא מת שרי צלא טבילה דכרי יוסי דאי מוצרי נמי טבילה צטמא מת תקשה לכו כדמקשה גמ' צפ' עד כמה (בסויות דף כ.) וכי הואה יש לנו ומה תועיל טבילה צטמא מת ומסתמא טמאי מתים היו כמה פעמים כי אי אפשר להם ליזהר מטומאות מת דנהי דמטומאות מת עצמו צריכין ליזהר מחמת כהונתם מטומאות חרב הרי הוא כחלל אין יכולים כלל ליזהר דצשום צית שהיה צו מת מעולם נעשה כחלל כל המתכות צצחבו והיו כמאהיל על המת כדאמרינן צצזיר צפ' כ"ג (דף ג.): וגם לא היו צריכין ליזהר מטומאת חרב הרי הוא כחלל כיון שאין הגזיר מגלה עליה כדמוכח צריס תוספתא דאהלות וא"כ כולן צריכין הואה ואין סברה כלל שתקנו צכמייס חלת חו"ל שלא יאכלוהו אח"כ ילך ויזה צא"י ולהכי מסתבר צצכלא הואה וטבילה היו אוכלין אותה אפילו לרבנן דרצי יוסי וצצכל וכן לדידן שרחוקין מא"י א"צ שתי חלות אלא אחת כדאמרינן צפ' עד כמה (בסויות דף כ.). ונותנה לכהן קטן ואכיל לה דצי ליכא כהן קטן דוקא קאמר התם דמפרש אחרת ונותנה לכהן גדול וראשונה שורפה וחלה של אור מנהר ועד אמנן ולפנים אינה מותרת לכהן קטן אלא לעולם נשרפת דומיא דחלת אור א"י משום דסמוכין לא"י ומתחזיא כחלת א"י כדפרישית ומש"ה צריך לעולם שמים אבל צרחוקיס כגון צצכל ודידן דלא מתחזיא חלה ידיהו כחלת הארץ טמאה נותן לכהן קטן ומסתבר דאף לכהן גדול שצבל לקריו ולא צעינן הערב שמש דאין להחמיר צה מצחלה של כהן צסמוכין לא"י וכ"כ צ"ה צהכלות חלה אמר רצינא הלכה נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטביל לקריו ויש קצת תימה אמאי קאמר דנותנה לכהן קטן כיון דאפילו כהן גדול יכול לאוכלה אחר שצבל או לצטלה צרוב כמו תרומה דאמרינן צפ' עד כמה (שם) רצה הוה מצטל לה צרוב ואכיל לה צימי טומאה וגראה דדוקא חלת חו"ל לפי שאין לה שיעור ודצר מועט הוא קאמר דיכול ליטנה לכהן קטן כ"ש אם יש כהן גדול שצבל או רוצה לצטלה שיכול ליטנה לו וכן משמע דצצר מועט הוא דקאמר התם דשקל לה צריס מסיא אכל תרומה שהיא מתצואה או מיין ושמן אין ליקן לכהן קטן לפי שהוא מאצדה ועוד יש לה שיעור כמו צתרומת מעשר ולכן אין ליטנה לקטן אלא לכהן גדול שצבל או רוצה לצטלה צרוב וא"צ להפריש שניה דלא תשתכח כיון דמפרישין אחת כמו צחלה היכא דאיכא כהן קטן שלא מצינו בכל הש"ס שהיה צריך (א) לפרש שתי תרומות אלא דוקא חלה כי ליכא כהן קטן או גדול שצבל שאז היא נשרפת ולכן צריך להפריש חלה שניה שלא תשתכח תורת חלה אבל תרומה דאין נותנין אותה אלא לכהן גדול שצבל או רוצה לצטלה צרוב א"צ להפריש שניה דלא תשתכח כיון שמפרישין אחת ומיניה נראה דגם צסמוכים לא"י שמפרישין לעולם שתי חלות לא היו מפרישין אלא תרומה אחת לכך נראה צצחלה יש לחוש יותר שלא תשתכח משום דשייכא בכל אדם המגלגל עיסתו אבל תרומה אין רגילין צה אלא צעלי קרקעות וממריחי צצחאות והיכא

ג א מיי פ"ט מהלכות מדרס הל' ו טוש"ע י"ד סי' ר"ח סעיף ח והלא כהאי מנא:

ד ב מיי שם הלכה י ועי' כ"מ טוש"ע שם סעיף ד:

ה ג מיי פ"ט מהלכות מהלכות אסורות הל' ג סמג לאין קמא טוש"ע י"ד סי' פז סעיף ב: ו ד ה מיי שם הל' ד ה טוש"ע שם סעיף ג:

‏‏

**רבינו גרשום**

א' ר' עקיבא האמר חיה ועוף אינן מה"ח. במשנה עצמה(ח): כל מידי דמימליך עליה שליח כו'. כיצד מימליך עליה שליחא דאי א"ל רבו לך קנה לי בשר והוא חזור ואמר לא מצאתי אלא עופות ודאי בר מיניה דבשר הוא כדאשכחן בדילועין: ואין הקיטנית בכלל ירק. כלומר הכא נמי לענין עופות אומר לא מצאתי אלא עופות מכלל דעופות בכלל בשר: ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה: דהנן חלת חו"ל

(ב) לקמן דף ק"ג.